

3000931-95.2012.8.26.0271

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adilson Silva

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Adilson Silva, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, por fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

3000931-95.2012.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

3000931-95.2012.8.26.0271

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adilson Silva

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Adilson Silva, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 11/10/2011, por volta das 21h40, no interior da empresa Sielem Construção e Serviços Ltda., localizada na rua Orlando Higino de Moraes, n. 09, Cidade da Saúde, Itapevi.

A denúncia foi recebida em 25/11/2016(Denúncia).

Citado (fl. 180), o réu apresentou resposta (fl. 184), que não obsteu o prosseguimento da ação penal (fl. 187).

Na instrução, foram duas vítima e duas testemunhas, interrogando-se, ao final, o réu.

Em memoriais (fls. 362/370), o Ministério Público, entendendo demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do delito, postulou a condenação, nos termos da

denúncia.

A defesa (fls. 373/375), a seu turno, analisando e tecendo comentários acerca da prova acostada, com base na qual vislumbrou a insuficiência de elementos probatórios para emissão de condenação, pugnou pela absolvição, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sendo outro o entendimento, pugnou seja a pena fixada no mínimo legal, em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada pela prova oral colhida no curso da instrução, que, a seu turno, não deixa dúvidas sobre a autoria do delito, na pessoa do réu.

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

Veja-se.

A vítima Heber Rodrigues de Mendonça, ouvido em juízo, relatou que estava na rua com alguns colegas, em cerca de oito, quando o réu e seu comparsa se aproximaram. Aí, eles abordaram todos, colocando-os para dentro. Daí, subtraíram suas coisas. Esclareceu que o acusado, dentre os dois, era o mais agressivo, tendo, nesse sentido, desferido chutes. O outro, por sua vez, era mais velho e era quem tinha uma arma. Levaram seu celular. Levaram um notebook. Não lembra exatamente o que levaram dos colegas. Policiais conseguiram prender o réu escondido debaixo de um carro, ocasião em que o reconheceram, sem dúvidas. Ninguém recuperou os pertences subtraídos.

O ofendido Elias Coura Júnior, por sua vez, relatou que exercia função de auxiliar de almoxarifado. Após o expediente, pularam o muro que separava a casa da linha do trem. Primeiro, viu apenas o réu pulando. Depois, percebeu que eram dois, nenhum cobrindo o rosto. Anunciaram o roubo. Recorda ter reconhecido o réu na Delegacia, sem sombra de dúvidas. Na ação, os agentes subtraíram uma "quantia mediana em dinheiro" e um celular seus. Da empresa, roubaram um notebook, uma "boa" quantia em dinheiro, inclusive, valores do escritório para pagamento. Recordou que Miguel estava no local e era o chefe. Eder não lembra quem é mas todos que estavam dentro do escritório no dia foram roubados. Lembrou ter sido ameaçado de morte, bem assim que o acusado estava "um pouco nervoso demais". Ficou traumatizado de trabalhar em São Paulo e retornou para Volta Redonda-RJ.

Por sua vez, os policiais Paulo Roberto Ayres e Jackson Silva Oliveira, relataram que estavam em patrulhamento, quando foi noticiado via COPOM a ocorrência de um roubo. Dirigiram-se ao local, onde tomaram ciência da características dos dos agentes e do sentido que tomaram Assim, "desceram" e percorreram todo o trajeto, até que localizaram-nos saindo de uma rua de terra. Indagado, o réu disse que estava vindo da casa de um amigo que se verificou inexistente, depois, apresentou outra versão incongruente. Então conduziram-no à Delegacia, onde estavam as vítimas, que o reconheceram. Elas narram que os réus entraram com as armas, fizeram com que todos deitassem no chão e levaram seus celulares e dinheiro.

Interrogado, o réu negou a prática do delito. Não conhece a vítima, tampouco Wellington, apontado como coautor do fato. Afirmou que está preso por um assalto e que só um "assalto", a uma clínica dentária.

Confrontada a prova oral, verifica-se, antes de mais nada, frágil a negativa do acusado. Isso porque, para além de negar o envolvimento no crime em comento, não trouxe quaisquer elementos ou informações que pudessem conduzir à conclusão no sentido da sua inocência.

A prova do delito e da vinculação a ele, de competência do Ministério Público, veio satisfeita a partir dos depoimentos colhidos ao longo da instrução probatória.

Nesse sentido, sobressai, em primeiro lugar, o depoimento das vítimas, que reconheceram o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos agentes que realizaram os roubos; chegaram, inclusive, a especificar (de forma convergente) no que constituiu suas ações.

Essa informação, conjugada com a circunstância de que os ofendidos estiveram na

presença dos seus algozes por significativo tempo, que nenhum dele cobria o rosto e que esse reconhecimento foi realizado ainda no dia do ocorrido, quando a memória de todos ainda era sólida, conforma panorama probatório inequívoco em desfavor do acusado.

Não bastasse, é relevante o fato de que o acusado foi encontrado no trajeto tomado pelos agentes, o que, embora se cuide de indício, corrobora as evidências em seu desfavor.

O panorama probatório, portanto, não diverge da certeza de que o acusado, efetivamente, atuou na forma da denúncia, tendo sido um dos agentes responsáveis pela prática descrita na denúncia.

Noutras palavras, é certo que, na companhia de um outro sujeito, que estava portanto arma de fogo, renderam diversidade de pessoas no local do ocorrido e deles subtraíram seus pertences.

Aí, com efeito, constata-se a diversidade de crimes, uma vez que houve a afetação de patrimônios distintos, que o acusado e seu comparsa sabiam ou deveriam saber. Com efeito, foram subtraídos, pelo menos: valores pertencentes à empresa Stelem Construção e Serviços Ltda.; telefone celular pertencente a Heber; telefone celular e dinheiro de Elias; e notebook, dentre outros, de Miguel Arcanjo. Portanto, afigura-se demonstrada a prática de, ao menos, quatro delitos.

Considerando que a tomada dos patrimônios pelos agentes foi realizada mediante utilização de grave ameaça e violência, afigura-se, inequivocamente, caracterizado o delito de roubo.

Já que a grave ameaça foi exasperada pelo emprego de arma de fogo pelo comparsa do acusado, há a comprovação da causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I, tal como então vigente à época do ocorrido. Isso porque, a norma revogadora do dispositivo instituiu a mesma circunstância com patamar diferenciado de aumento de pena, evidenciando a continuidade normativa típica e a condição de novatio legis in pejus dessa norma.

No mais, tendo o acusado e seu comparsa agido simultaneamente, com união de esforços e vontades, vislumbra-se o concurso de agentes que configura a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Portanto, é certo que o acusado incorreu, por quatro vezes, na forma do artigo 70 (concurso formal, já que os crimes aconteceram no mesmo contexto fático), no crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sem causas justificantes ou exculpantes, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual se passa à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade com traços agressivos, considerando as alusões da vítima de que o acusado estava "nervoso", atuando agressivamente contra elas, ao contrário de seu comparsa, que detinha uma arma de fogo. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo: o ganho fácil.

Circunstâncias desfavoráveis, sobre o que relevo, em primeiro lugar, que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo para ameaçar os ofendidos, causa de aumento que sopeso nesta fase da aplicação da pena em razão da sua natureza subsidiária. Outrossim, é relevante o emprego de violência desnecessária contra os ofendidos, rendidos por arma de fogo e sem qualquer disposição para reação.

Outrossim, a circunstância de que os acusados praticaram a conduta diante de tantas pessoas, com rostos descobertos, denota audácia e certeza de impunidade, o que deve ser desvalorado. Consequências desfavoráveis, no que sopeso a natureza traumática da conduta dos acusados, como pode ser observado no relato da testemunha Elias, que trocou de cidade e teve relevantes problemas psicológicos, conforme relatado. As vítimas não tiveram contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada delito.

Sem causas agravantes ou atenuantes.

Porque o delito foi cometido com concurso de agentes, aumento a penas dos delitos em 1/3, totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim tornada

definitiva.

Ao final, reconhecido o concurso formal entre os quatro delitos, e considerando o seu número, exaspero a pena de um deles, já que idêntica, em 1/4, totalizando 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 75 (setenta e cinco) dias-multa para cada delito, ponderada a gravidade concreta deles, tal como informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas. Por sua vez, o valor unitário é estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Sendo a pena de multa aplicada distinta e integralmente (art. 72 do Código Penal), deve ser somada, perfazendo 300 (trezentos) dias-multa.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Adilson Silva, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com a redação da época do fato, 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ausente pedido nesse sentido e debate nos autos sobre sua liquidação.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não sobreveio, por ora, razão para modificação dessa condição, ausente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, persistirá livre até o trânsito em julgado ou a superveniência de razões que não mais o recomendem.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publique-se. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 26 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA